

1500764-30.2020.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153928/2020 - DEL.POL.LEME, 12076551 - DEL.POL.LEME, 2883/20/807 - DEL.POL.LEME, 2153928 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DANIEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500764-30.2020.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500764-30.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153928/2020 - DEL.POL.LEME, 12076551 - DEL.POL.LEME, 2883/20/807 - DEL.POL.LEME, 2153928 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DANIEL PRATA

Justiça Gratuita

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

WELLINGTON DANIEL PRATA foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia no dia 25 de junho de 2020, por volta de 09h40min, na Rua Vicente Benedine, em frente ao nº 243, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Leme/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 30 (trinta) porções de "cocaína", pesando 30,68 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 19/20 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 21/22).

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida, o(a) acusado(a) foi citado(a), não sendo absolvido(a) sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se o(a) acusado(a) ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 66/68), boletim de ocorrência (fls. 16/18), Auto de Exibição e Apreensão de (fls. 19/20) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de (fls. 21/22). Quanto a autoria, o policial militar, Gabriel Conti da Silva, em juízo, disse que estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando o indiciado avistou a viatura rapidamente acelerou o passo e colocou algo dentro de um buraco existente na calçada. Diante da atitude suspeita, decidiram abordá-lo. Em revista pessoal encontraram com o réu apenas um aparelho celular. Ao verificarem o objeto guardado pelo indiciado, constataram que se tratava de Kit contendo em seu interior 30 flaconetes de cocaína. Indagado acerca das drogas, o indiciado afirmou que realmente iria vender a droga e que era seu primeiro dia. Não conhecia o réu. No mesmo sentido o testemunho do policial militar, Gleisy Wanderley Machado. Os depoimentos prestados em juízo coadunam com aquelas da fase inquisitorial (fls. 02/03).

Em juízo e perante a autoridade policial (fl. 04), o réu confessou o crime, afirmando que encontrou um "maluco" que disse que pagaria R\$ 100,00 a ele, caso vendesse as drogas. Disse que foi a primeira vez que vendeu droga.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas policiais apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos, confirmando a localização da droga no local no qual estava o réu. Anoto que não vislumbro razão para que as testemunhas policiais intencionassem prejudicar o acusado e imputar a prática de grave crime, até porque não o conheciam.

O acusado confessou à prática delitiva nas duas oportunidades nas quais fora inquiridos. No mais, as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga indicam que a droga era destinada ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP): Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal – 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Mas em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a aplicação da pena a quem do mínimo legal, mantenho a pena em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3 e fixo a pena definitiva em 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 180 dias-multa. O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos. Ademais, trata-se de droga (cocaína) de grande poder viciante e degenerador de personalidade.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, porque não socialmente recomendável. Ademais, a liberdade permitiria que o réu continuasse a exercer a traficância, conduta que motiva e fomenta a ocorrência de outros crimes, colocando em risco a ordem e saúde pública.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e condeno WELLINGTON DANIEL PRATA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 180 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tendo respondido ao processo em liberdade, assegura-se o direito de recorrer(em) na mesma condição.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade.

Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Leme, 18 de novembro de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA